37회 단원별모의고사특강　　부동산공법(2차) 7주차

네이버밴드-이석규의 명작공법

날짜	8월 21일	문제수	30문제	시험시간	40분	성명	

7주차 : 건축법—2 / 농지법

[1] 건축법령상 도시지역에 건축하는 건축물의 대지와 도로 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 연면적의 합계가 2천m²인 공장의 대지는 너비 6미터 이상의 도로에 4미터 이상 접하여야 한다.

② 쓰레기로 매립된 토지에 건축물을 건축하는 경우 성토, 지반 개량 등 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 군수는 건축물의 위치나 환경을 정비하기 위하여 필요하다고 인정되면 4미터 이하의 범위에서 건축선을 따로 지정할 수 있다.

④ 대지에는 빗물과 오수를 배출하거나 처리하기 위하여 필요한 하수관, 하수구, 저수탱크, 그 밖에 이와 유사한 시설을 하여야 한다.

⑤ 농지법에 따른 농막을 건축하는 경우에는 2m 이상을 도로에 접하지 아니하여도 된다.

[2] 건축법령상 건축선에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 도로와 접한 부분에 건축물을 건축할 수 있는 선을 말하는 것으로, 원칙적으로 대지와 도로의 경계선으로 한다.

② 소요너비에 못 미치는 너비의 도로인 경우에는 대지와 도로경계선으로부터 그 소요너비의 2분의 1의 수평거리만큼 물러난 선을 건축선으로 한다.

③ 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 시가지 안에서 건축물의 위치나 환경을 정비하기 위하여 필요하다고 인정하면 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역에서는 4m 이하의 범위에서 건축선을 따로 지정할 수 있다.

④ 건축물과 담장은 건축선의 수직면을 넘어서는 아니 되지만, 지표 아래 부분은 그러하지 아니하다.

⑤ 도로면으로부터 높이 4.5m 이하에 있는 출입구, 창문, 그 밖에 이와 유사한 구조물은 열고 닫을 때 건축선의 수직면을 넘지 아니하는 구조로 하여야 한다.

[3] 건축법령상 대지면적의 산정에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 도로의 모퉁이에 위치하여 대지에 건축선이 정하여진 경우 그 건축선과 도로 사이의 대지면적도 제외한다.

② 대지에 도시·군계획시설인 도로·공원 등이 있는 경우 그 도시·군계획시설에 포함되는 대지면적도 제외한다.

③ 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에 의하여 건축선이 지정된 경우 그 건축선과 도로 사이의 면적도 대지면적에서 제외한다.

④ 대지면적은 대지의 조경, 건폐율 및 용적률과 직접적으로 관련이 있다.

⑤ 대지의 수평투영면적으로 하지만, 소요너비에 못 미치는 너비의 도로에 접하여 대지에 건축선이 정하여진 경우 그 건축선과 도로 사이의 대지면적은 제외한다.

[4] 건축법령상 대지의 조경에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 연면적 200m² 이상인 건축물을 건축하는 건축주는 용도지역 및 건축물의 규모에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 기준에 따라 대지에 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다.

② 면적 5천m² 미만인 대지에 건축하는 공장에 대하여는 조경 등의 조치를 하지 아니할 수 있다.

③ 연면적의 합계가 1천 500m² 미만인 물류시설(주거지역 또는 상업지역에 건축하는 것은 제외함)로서 국토교통부령으로 정하는 것에 대하여는 조경 등의 조치를 하지 아니할 수 있다.

④ 건축물의 옥상에 국토교통부장관이 고시하는 기준에 따라 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하는 경우에는 옥상부분 조경면적의 3분의 2에 해당하는 면적을 대지의 조경면적으로 산정할 수 있다.

⑤ 위 ④의 경우 조경면적으로 산정하는 면적은 대지의 조경면적의 100분의 50을 초과할 수 없다.

[5] 건축법령상 대지의 조경 등의 조치를 하지 아니할 수 있는 건축물이 아닌 것은? (단, 가설건축물은 제외하고, 건축법령상 특례, 기타 강화·완화조건 및 조례는 고려하지 않음)

① 자연녹지지역에 건축하는 건축물

② 면적 4천 제곱미터인 대지에 건축하는 공장

③ 연면적의 합계가 2천 제곱미터인 공장

④ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 관리 지역(지구단위계획구역으로 지정된 지역이 아님)의 건축물

⑤ 연면적의 합계가 1천500제곱미터미만인 물류시설

[6] 건축법령상 면적이 200제곱미터 이상인 대지에 건축을 하는 건축주는 용도지역 및 건축물의 규모에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 기준에 따라 대지에 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 건축법령은 예외적으로 조경 등의 조치를 필요로 하지 않는 건축물을 허용하고 있다. 이러한 예외에 해당하는 것으로 모두 고른 것은? (단, 그 밖의 조례, 「건축법」 제73조에 따른 적용 특례, 건축협정은 고려하지 않음)

㉠ 가설건축물
㉡ 지구단위계획구역으로 지정되지 않은 관리지역에 건축하는 건축물
㉢ 산업단지 안의 공장
㉣ 녹지지역에 건축하는 건축물
㉤ 주거지역에 건축하는 연면적 합계가 1천 500제곱미터인 물류시설

① ㉠, ㉡, ㉣ ② ㉠, ㉡, ㉤
③ ㉢, ㉣, ㉤ ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣
⑤ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

[7] 건축법상 공개공지 등에 관한 내용이다. 틀린 것은?

① 제2종 일반주거지역은 공개공지의 확보대상지역에 해당한다.

② 종교시설로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5천m^2 이상인 건축물은 공개공지 확보 대상이다.

③ 공개공지 등의 면적은 건축면적의 100분의 10 이하의 범위에서 건축조례로 정한다.

④ 공개공지 등을 설치하는 경우 해당 지역에 적용하는 용적률의 1.2배 이하에서 이를 완화할 수 있다.

⑤ 공개공지 등에는 연간 60일 이내의 기간 동안 건축조례로 정하는 바에 따라 주민들을 위한 문화행사를 열거나 판촉활동을 할 수 있다.

[8] 건축법령상 공개공지등에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 건축법령상 특례, 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

① 노후 산업단지의 정비가 필요하다고 인정되어 지정·공고된 지역에는 공개공지등을 설치할 수 없다.

② 공개 공지는 필로티의 구조로 설치할 수 없다.

③ 공개공지등을 설치할 때에는 모든 사람들이 환경친화적으로 편리하게 이용할 수 있도록 긴 의자 또는 조경시설 등 건축조례로 정하는 시설을 설치해야 한다.

④ 공개공지등에는 건축조례로 정하는 바에 따라 연간 최장 90일의 기간 동안 주민들을 위한 문화행사를 열거나 판촉활동을 할 수 있다.

⑤ 울타리나 담장 등 시설의 설치 또는 출입구의 폐쇄 등을 통하여 공개공지등의 출입을 제한한 경우 지체 없이 관할 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.

[9] 건축법령상 대지의 조경 및 공개공지 등의 설치에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 「건축법」 제73조에 따른 적용 특례 및 조례는 고려하지 않음)

① 도시·군계획시설에서 건축하는 연면적의 합계가 1,500㎡ 이상인 가설건축물에 대하여는 조경 등의 조치를 하여야 한다.

② 면적 5천㎡ 미만인 대지에 건축하는 공장에 대하여는 조경 등의 조치를 하지 아니할 수 있다.

③ 녹지지역에 건축하는 창고에 대해서는 조경 등의 조치를 하여야 한다.

④ 상업지역의 건축물에 설치하는 공개공지 등의 면적은 대지면적의 100분의 10을 넘어야 한다.

⑤ 공개공지 등을 설치하는 경우 건축물의 건폐율은 완화하여 적용할 수 있으나, 건축물의 높이 제한은 완화하여 적용할 수 없다.

[10] 건축법령상 구조안전을 확인한 건축물 중 건축주는 설계자로부터 구조안전의 확인서류를 받아 허가권자에게 제출해야 하는 바, 해당하지 않는 건축물은?

① 층수가 3층인 건축물

② 처마높이가 10m인 건축물

③ 높이가 12m인 건축물

④ 연면적이 660㎡인 건축물

⑤ 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m인 건축물

[11] 甲은 대지에 높이 4m 연면적의 합계가 90m²인 건축물을 건축하려 한다. 건축법령상 건축규제에 위반되는 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

① 甲은 건축을 위해 건축신고를 하였다.

② 甲의 대지는 인접한 도로면보다 낮으나, 대지의 배수에 지장이 없고 건축물의 용도상 방습의 필요가 없다.

③ 甲은 공개공지 또는 공개공간을 확보하지 않았다.

④ 甲의 대지는 보행과 자동차통행이 가능한 도로에 3미터 접하고 있다.

⑤ 甲의 건축물은 창문을 열었을 때 건축선의 수직면을 넘어서는 구조로 되어 있다.

[12] 건축법령상 구조 및 설비 등에 관한 내용이다. 틀린 것은?

① 건축주는 6층 이상인 건축물이거나 연면적 2,000m² 이상인 건축물을 건축하고자 하는 경우에는 승강기를 설치하여야 한다.

② 높이 31m를 초과하는 건축물에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 비상용 승강기를 추가로 설치하여야 한다.

③ 지하층이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로 바닥에서 지표면까지 평균 높이가 해당층 높이의 2분의 1 이상인 것을 말한다.

④ 방화지구 안의 공작물로서 간판·광고탑 그 밖의 대통령령이 정하는 공작물 중 건축물의 지붕 위에 설치하는 공작물이나 높이 3m 이상의 공작물은 주요부를 불연재료로 하여야 한다.

⑤ 초고층 건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역(건축물의 피난·안전을 위하여 건축물 중간층에 설치하는 대피공간을 말한다)을 지상층으로부터 최대 30개 층마다 1개소 이상 설치하여야 한다.

[13] 건축법령상 건축물의 마감재료 등에 관한 규정의 일부이다. (　)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

> 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물의 벽, 반자, 지붕(반자가 없는 경우에 한정한다) 등 내부의 (㉠)는 (㉡)에 지장이 없는 재료로 하되, 「실내공기질 관리법」 제5조 및 제6조에 따른 (㉢) 유지기준 및 권고기준을 고려하고 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 국토교통부령으로 정하는 기준에 따른 것이어야 한다.

① ㉠: 난연재료, ㉡: 방화, ㉢: 공기청정

② ㉠: 완충재료, ㉡: 내진, ㉢: 실내공기질

③ ㉠: 완충재료, ㉡: 내진, ㉢: 공기청정

④ ㉠: 마감재료, ㉡: 방화, ㉢: 실내공기질

⑤ ㉠: 마감재료, ㉡: 내진, ㉢: 실내공기질

[14] 건축법령상 건축물의 면적 등의 산정방법에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 건축법령상 특례는 고려하지 않음)

① 공동주택으로서 지상층에 설치한 조경시설의 면적은 바닥면적에 산입하지 않는다.

② 지하주차장의 경사로의 면적은 건축면적에 산입한다.

③ 층고란 방의 바닥구조체 윗면으로부터 위층 바닥구조체의 윗면까지의 높이로 한다. 다만, 한 방에서 층의 높이가 다른 부분이 있는 경우에는 그 각 부분 높이에 따른 면적에 따라 가중평균한 높이로 한다.

④ 용적률을 산정할 때에는 지하층의 면적은 연면적에 산입하지 않는다.

⑤ 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물의 높이는 4미터마다 하나의 층으로 보고 그 층수를 산정한다.

[15] 건축법령상 건축물의 면적 및 층수의 산정방법에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

> ㉠ 공동주택으로서 지상층에 설치한 전기실의 면적은 바닥면적에 산입하지 아니한다.
> ㉡ 용적률을 산정할 때에는 해당 건축물의 부속용도로서 지상층의 주차용으로 쓰는 면적은 연면적에 포함한다.
> ㉢ 건축물이 부분에 따라 그 층수가 다른 경우에는 그 중 많은 층수를 그 건축물의 층수로 본다.
> ㉣ 건축물을 리모델링하는 경우로서 미관 향상, 열의 손실 방지 등을 위하여 외벽에 부가하여 마감재 등을 설치하는 부분은 바닥면적에 산입한다.

① ㉠, ㉡　② ㉠, ㉢　③ ㉡, ㉢

④ ㄴ, ㄹ　　⑤ ㄷ, ㄹ

[16] 건축법령상 면적 등의 산정방법에 관한 조문의 일부이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

(ㄱ): 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 목에서 정하는 바에 따른다.
가. 벽·기둥의 구획이 없는 건축물은 그 지붕 끝부분으로부터 수평거리(ㄴ)미터를 후퇴한 선으로 둘러싸인 수평투영면적으로 한다.

① ㄱ: 바닥면적, ㄴ: 0.5
② ㄱ: 바닥면적, ㄴ: 1
③ ㄱ: 바닥면적, ㄴ: 1.5
④ ㄱ: 건축면적, ㄴ: 1
⑤ ㄱ: 건축면적, ㄴ: 1.5

[17] 건축법령상 건축물의 면적 및 층수의 산정방법에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

㉠ 건축물의 노대 등의 바닥은 난간 등의 설치 여부에 관계없이 노대등의 면적에서 노대등이 접한 가장 긴 외벽에 접한 길이에 1.2미터를 곱한 값을 뺀 면적을 바닥면적에 산입한다.

㉡ 필로티나 그 밖에 이와 비슷한 구조의 부분은 그 부분이 공중의 통행이나 차량의 통행 또는 주차에 전용되는 경우와 공동주택의 경우에는 바닥면적에 산입하지 아니한다.

㉢ 승강기탑(옥상 출입용 승강장을 포함한다), 계단탑, 장식탑, 다락[층고(層高)가 1.5미터(경사진 형태의 지붕인 경우에는 1.8미터) 이하인 것만 해당한다] 등의 구조물은 바닥면적에 산입하지 아니한다.

㉣ 공동주택으로서 지상층에 설치한 기계실, 생활폐기물 보관함의 면적은 바닥면적에 산입한다.

① ㉠, ㉡　　② ㉠, ㉢　　③ ㉡, ㉢
④ ㉡, ㉣　　⑤ ㉢, ㉣

[18] 건축법령상 건축물의 면적 및 층수의 산정방법에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

㉠ 공동주택으로서 지상층에 설치한 기계실, 전기실, 어린이놀이터, 조경시설 및 생활폐기물 보관함의 면적은 바닥면적에 산입하지 아니한다.

㉡ 벽·기둥의 구획이 없는 건축물은 그 지붕 끝부분으로부터 수평거리 1.5미터를 후퇴한 선으로 둘러싸인 수평투영면적으로 한다.

㉢ 층고가 1.8미터인 다락은 바닥면적에 산입한다.

㉣ 건축물의 옥상에 설치되는 승강기탑·계단탑·망루·장식탑·옥탑 등으로서 그 수평투영면적의 합계가 해당 건축물 건축면적의 8분의 1 이하인 경우로서 그 부분의 높이가 12미터를 넘는 경우에는 그 넘는 부분만 해당 건축물의 높이에 산입한다.

① ㉠,㉡　　② ㉠,㉢,㉣　　③ ㉡,㉢,㉣
④ ㉠,㉡,㉣　　⑤ ㉠,㉡,㉢,㉣

[19] 건축법령상 이행강제금에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 허가권자는 이행강제금을 부과하기 전에 이행강제금을 부과·징수한다는 뜻을 미리 문서로써 계고하여야 한다.
② 허가권자는 최초의 시정명령이 있었던 날을 기준으로 하여 1년에 2회 이내의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 횟수만큼 그 시정명령이 이행될 때까지 반복하여 이행강제금을 부과·징수할 수 있다.
③ 연면적 60m² 이하의 주거용 건축물인 경우에는 법정이행강제금의 2분의 1의 범위 안에서 당해 지방자치단체의 조례로 정하는 금액을 부과한다.
④ 허가대상 건축물을 허가받지 아니하고 건축하여 벌금이 부과된 자에게는 이행강제금을 부과할 수 없다.
⑤ 시정명령을 받은 자가 그 시정명령을 이행한 경우에도 이미 부과된 이행강제금을 납부하여야 한다.

[20] 건축법령상 특별건축구역의 관한 설명으로 옳은 것은?

① 경제자유구역에는 특별건축구역을 지정할 수 없다.
② 보전산지에는 특별건축구역을 지정할 수 있다.
③ 특별건축구역 지정일부터 3년 이내에 특별건축구역 지정목적에 부합하는 건축물의 착공이 이루어지지 아니하는 경우에는 특별건축구역의 전부 또는 일부

에 대하여 지정을 해제할 수 있다.

④ 특별건축구역에서는 문화예술진흥법」 제9조에 따른 건축물에 대한 미술작품의 설치에 관한 규정에 대하여는 개별 건축물마다 적용하지 아니하고 특별건축구역 전부 또는 일부를 대상으로 통합하여 적용할 수 있다.

⑤ 특별건축구역을 지정하는 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 용도지역의 지정이 있는 것으로 본다.

[농지법]

[21] 농지법령에 관한 다음 설명으로 틀린 것은?

① 농작물의 경작에 이용되고 있는 토지의 개량시설인 양수시설·수로·제방의 부지는 농지에 해당한다.

② 농지의 임대차기간은 원칙적으로 3년 이상으로 하여야 한다. 다만, 농지의 임차인이 농작물의 재배시설로서 고정식온실 또는 비닐하우스를 설치한 농지의 경우에는 5년 이상으로 하여야 한다.

③ 농업진흥지역의 농지를 농지전용허가를 받지 아니하고 전용하거나 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 농지전용허가를 받은 자는 5년 이하의 징역 또는 해당 토지의 개별공시지가에 따른 토지가액에 해당하는 금액 이하의 벌금에 처한다.

④ 상속으로 농지를 취득한 자로서 농업경영을 하지 아니하는 자는 그 상속 농지 중에서 총 1만제곱미터까지만 소유할 수 있다.

⑤ 농업보호구역의 용수원 확보, 수질보전 등 농업 환경을 보호하기 위하여 필요한 지역을 농업진흥구역으로 지정할 수 있다.

[22] 농지법령상 용어에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 실제로 농작물 경작지로 이용되는 토지이더라도 법적 지목이 과수원인 경우는 '농지'에 해당한다.

② 소가축 80두를 사육하면서 1년 중 80일을 축산업에 종사하는 개인은 '농업인'에 해당한다.

③ 3,000m²의 농지에서 농작물을 경작하면서 1년 중 80일을 농업에 종사하는 개인은 '농업인'에 해당한다.

④ 「공간정보의 구축 및 관리에 관한 법률」에 따른 지목이 전·답, 과수원이 아닌 토지로서 농작물 경작지 또는 다년생식물 재배지로 계속하여 이용되는 기간이 3년 미만인 토지는 농지에 해당하지 아니한다.

⑤ 농지 소유자가 타인에게 일정한 보수를 지급하기로 약정하고 농작업의 일부만을 위탁하여 행하는 농업경영도 '위탁경영'에 해당한다.

[23] 농지법령상 농업에 종사하는 개인으로서 농업인에 해당하는 자는?

① 600m²의 농지에서 농작물을 경작하는 자

② 중가축 2두를 사육하는 자

③ 1년 중 90일을 축산업에 종사하는 자

④ 가금(家禽: 집에서 기르는 날짐승) 100수를 사육하는 자

⑤ 농업경영을 통한 농산물의 연간 판매액이 150만원인 자

[24] 농지법령상 농지취득자격증명을 발급받아야 농지를 취득할 수 있는 경우에 해당하는 것은?

① 농지전용허가를 받은 자가 그 농지를 소유하는 경우

② 농업법인의 합병으로 농지를 취득하는 경우

③ 담보농지를 취득하여 소유하는 경우

④ 농지전용협의를 마친 농지를 소유하는 경우

⑤ 시효의 완성으로 농지를 취득하는 경우

[25] 농지법령상 농지취득자격증명에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 국가나 지방자치단체가 농지를 소유하는 경우는 농지취득자격증명을 발급받지 않아도 된다.

② 농지소유상한을 위반하여 농지를 소유할 목적으로 부정한 방법에 의해 농지취득자격증명을 발급받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

③ 농지전용신고를 한 자가 그 농지를 소유하는 경우에도 농지취득자격증명의 발급을 받아야 한다.

④ 시·구·읍·면의 장은 농업경영계획서를 10년간 보존하여야 한다.

⑤ 원칙적으로 농지취득자격증명을 발급받으려면 취득대상 농지의 면적 등이 기재된 농업경영계획서를 첨부하여 신청하여야 한다.

[26] 농지법령상 이행강제금에 관한 설명으로서 틀린 것은?

① 시장·군수 또는 구청장이 처분명령을 받은 후 제11조 제2항에 따라 매수를 청구하여 협의 중인 경우 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 지정기간까지 그 처분명령을 이행하지 아니한 자에게 부과한다.

② 이행강제금은 감정평가법인등이 감정평가한 감정가격 또는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른

개별공시지가 중 더 높은 가액의 100분의 25에 해당하는 이행강제금을 부과한다.

③ 시장(구를 두지 아니한 시의 시장을 말한다)·군수 또는 구청장은 이행강제금을 부과하는 때에는 10일 이상의 기간을 정하여 이행강제금 처분대상자에게 의견제출의 기회를 주어야 한다.

④ 최초로 처분명령을 한 날을 기준으로 하여 그 처분명령이 이행될 때까지 이행강제금을 매년 2회 부과·징수할 수 있다.

⑤ 이행강제금 부과처분에 불복하는 자는 그 처분을 고지받은 날부터 30일 이내에 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 제기할 수 있다.

[27] 농지법령상 농지 소유자가 소유 농지를 위탁경영할 수 있는 경우는?

① 3개월간 국내 여행 중인 경우

② 농업법인이 소송 중인 경우

③ 농작업 중의 부상으로 2개월간 치료가 필요한 경우

④ 구치소에 수용 중이어서 자경할 수 없는 경우

⑤ 2개월간 국외 여행 중인 경우

[28] 농지법령상 대리경작에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 시장·군수·구청장은 유휴농지에 대하여 직권으로 또는 유휴농지를 경작하려는 자의 신청을 받아 대리경작자를 지정할 수 있다.

② 지력의 증진 등으로 필요기간 동안 휴경하는 농지는 대리경작자를 지정할 수 있다.

③ 대리경작자의 지정예고에 대하여 이의가 있는 농지의 소유자는 지정예고를 받은 날부터 10일 이내에 이의를 신청할 수 있다.

④ 대리경작자는 경작한 농작물의 수확량의 100분의 10을 수확일부터 2월 이내에 토지사용료로 지급하여야 한다.

⑤ 대리경작기간은 따로 정하지 아니하면 3년으로 한다.

[29] 농지법령상 농지의 임대차 등에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 농업경영을 하려는 자에게 임대하는 경우이며, 국유농지와 공유농지가 아님을 전제로 함)

① 농지전용허가를 받거나 농지전용신고를 한 자가 당해 농지를 소유하는 경우에는 농지를 임대하거나 무상사용할 수 있다.

② 농지를 임차하거나 무상사용한 임차인 또는 무상사용인이 그 농지를 정당한 사유 없이 농업경영에 사용하지 아니할 때에는 시장·군수·구청장이 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 임대차 또는 무상사용의 종료를 명할 수 있다.

③ 임대차 기간은 3년 이상으로 하여야 한다. 다만, 농지의 임차인이 농작물의 재배시설로서 고정식온실 또는 비닐하우스를 설치한 농지의 경우에는 5년 이상으로 하여야 한다.

④ 임대차계약의 당사자는 임대차 기간, 임차료 등 임대차계약에 관하여 서로 협의가 이루어지지 아니한 경우에는 한국농어촌공사에 조정을 신청할 수 있다.

⑤ 임대차계약은 그 등기가 없는 경우에도 임차인이 농지소재지를 관할하는 시·구·읍·면의 장의 확인을 받고, 해당 농지를 인도(引渡)받은 경우에는 그 다음 날부터 제3자에 대하여 효력이 생긴다.

[30] 농지법령상 농지의 전용 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 「산지관리법」에 따른 산지전용허가를 받지 아니하고 불법으로 개간한 농지를 산림으로 복구하는 경우는 농지전용허가의 대상이 아니다.

② 다른 법률에 따라 농지전용허가가 의제되는 협의를 거쳐 농지를 전용하는 경우는 농지전용허가를 받지 않아도 된다.

③ 농지를 토목공사용으로 사용하거나 공업용 원료로 사용하기 위한 토석과 광물을 채굴하기 위하여 일시 사용하려는 사인(私人)은 5년 이내의 기간 동안 사용한 후 농지로 복구한다는 조건으로 시장·군수 또는 자치구구청장의 허가를 받아야 한다.

④ 농림축산식품부장관은 농지전용허가를 하려는 경우 농지보전부담금(감면사유는 고려하지 않음)을 미리 납입하게 하거나 그 납입을 허가의 조건으로 하여야 한다.

⑤ 농지전용허가를 받은 자가 관계 공사의 중지명령을 위반한 경우에는 허가를 취소하거나 조업의 정지를 명할 수 있다.

수고하셨습니다.

희망은 제2의 혼이다. 아무리 불행하다 하더라도 혼이 있으면 쉽게 가라앉지 않는다. 아무리 힘들다하더라도 혼이 있으면 쉽게 좌절하지 않는다.

-합격만을 위한 명작공법-

[부동산공법] 37회 단원별모의고사 특강 - 7주차

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	1	2	3	1	3	4	3	3	2	3
문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	5	1	4	2	2	2	3	2	4	4
문항	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	5	2	5	1	2	4	4	2	4	5

(제공-네이버까페 명작공법 http://cafe.naver.com/egongbub / 네이버밴드 공법합격단 https://band.us/@37gongbub)

[1] [정답] 1 공장의 경우에는 3천m² 이상이어야 한다.

[2] [정답] 2 소요너비에 못 미치는 너비의 도로인 경우에는 그 중심선으로부터 그 소요너비의 2분의 1의 수평거리만큼 물러난 선을 건축선으로 한다.

[3] [정답] 3 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에 의하여 건축선이 지정된 경우 그 건축선과 도로 사이의 면적은 대지면적에 포함된다.

[4] [정답] 1 연면적이 아니라 대지면적이 200m² 이상인 대지에 건축을 하는 건축주는 용도지역 및 건축물의 규모에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 기준에 따라 대지에 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 즉, 대지의 조경은 건축면적이 아니라 대지면적을 기준으로 한다.

[5] [정답] 3 조경이 불필요한 건축물은 다음과 같다.

① 녹지지역에 건축하는 건축물
② 다음의 공장
 ㉠ 면적 5천㎡ 미만인 대지에 건축하는 공장
 ㉡ 연면적의 합계가 1천 5백㎡ 미만인 공장
 ㉢ 산업단지 안의 공장
③ 대지에 염분이 함유되어 있는 경우 또는 건축물의 용도의 특성상 조경 등의 조치를 하기가 곤란하거나 조경 등의 조치를 하는 것이 불합리한 경우로서 건축조례가 정하는 건축물
④ 축사
⑤ 건축허가대상 가설건축물
⑥ 연면적의 합계가 1천 5백㎡ 미만인 물류시설(주거지역 또는 상업지역에 건축하는 것을 제외함)로서 국토교통부령이 정하는 것
⑦ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의하여 지정된 자연환경보전지역·농림지역 또는 관리지역(지구단위계획구역으로 지정된 지역은 제외한다) 안의 건축물

[6] [정답] 4 연면적의 합계가 1천 5백m² 미만인 물류시설(주거지역 또는 상업지역에 건축하는 것을 제외함)로서 국토교통부령이 정하는 것은 조경의무가 없다.

[7] [정답] 3 건축면적이 아니라 대지면적의 100분의 10 이하의 범위에서 건축조례로 정한다.

[8] [정답] 3

① 다음에 어느 하나에 해당하는 지역의 환경을 쾌적하게 조성하기 위하여 대통령령이 정하는 용도와 규모의 건축물은 일반이 사용할 수 있도록 대통령령이 정하는 기준에 따라 소규모 휴식시설 등의 공개공지(公開空地-공터) 또는 공개공간(公開空間)을 설치하여야 한다.

㉠ 일반주거지역, 준주거지역
㉡ 상업지역 ㉢ 준공업지역
㉣ 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 도시화의 가능성이 크거나 노후 산업단지의 정비가 필요하다고 인정하여 지정·공고하는 지역

② 공개 공지는 필로티의 구조로 설치할 수 있다.
④ 공개공지등에는 건축조례로 정하는 바에 따라 연간 최장 60일의 기간 동안 주민들을 위한 문화행사를 열거나 판촉활동을 할 수 있다.
⑤ 누구든지 공개공지 등에 물건을 쌓아놓거나 출입을 차단하는 시설을 설치하는 등 공개공지 등의 활용을 저해하는 다음의 행위를 하여서는 아니 된다.

㉠ 공개공지 등의 일정 공간을 점유하여 영업을 하는 행위
㉡ 공개공지 등의 이용에 방해가 되는 행위로서 다음 각 목의 행위
 가. 공개공지 등에 긴 의자 또는 조경시설 등 건축조례로 정하는 시설 외의 시설물을 설치하는 행위
 나. 공개공지 등에 물건을 쌓아 놓는 행위
㉢ 울타리나 담장 등의 시설을 설치하거나 출입구를 폐쇄하는 등 공개공지 등의 출입을 차단하는 행위
㉣ 공개공지 등과 그에 설치된 편의시설을 훼손하는 행위
㉤ 그 밖에 ㉠부터 ㉣까지의 행위와 유사한 행위로서 건축조례로 정하는 행위

[9] [정답] 2

① 도시·군계획시설부지에서 건축하는 가설건축물은 조경 등의 조치를 아니할 수 있다.

③ 녹지지역에 건축하는 건축물은 조경 등의 조치를 아니할 수 있다.

④ 공개공지 등의 면적은 대지면적의 100분의 10 이하의 범위에서 건축조례로 정한다.

⑤ 대지에 공개공지 등을 확보하여야 하는 건축물의 경우 공개공지 등을 설치하는 때에는 해당 지역에 적용하는 용적률과 건축물의 높이제한을 1.2배 이하의 범위에서 건축조례로 정하는 바에 따라 용적률과 건축물의 높이제한을 완화하여 적용할 수 있다.

[10] [정답] 3

③ 구조안전 확인대상은 다음과 같다.

㉠ 층수가 2층[주요구조부인 기둥과 보를 설치하는 건축물로서 그 기둥과 보가 목재인 목구조 건축물(이하 “목구조 건축물”이라 한다)의 경우에는 3층] 이상인 건축물

㉡ 연면적이 200제곱미터(목구조 건축물의 경우에는 500제곱미터) 이상인 건축물. 다만, 창고, 축사, 작물 재배사 및 표준설계도서에 따라 건축하는 건축물은 제외한다.

㉢ 높이가 13미터 이상인 건축물

㉣ 처마높이가 9미터 이상인 건축물

㉤ 기둥과 기둥 사이의 거리가 10미터 이상인 건축물

㉥ 건축물의 용도 및 규모를 고려한 중요도가 높은 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물

㉦ 국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 것

㉧ 제2조제18호가목(한쪽 끝은 고정되고 다른 끝은 지지(支持)되지 아니한 구조로 된 보·차양 등이 외벽의 중심선으로부터 3미터 이상 돌출된 건축물) 및 다목(특수한 설계·시공·공법 등이 필요한 건축물로서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 구조로 된 건축물)의 건축물

㉨ 별표 1 제1호의 단독주택 및 같은 표 제2호의 공동주택

[11] [정답] 5

⑤ 도로면으로부터 높이 4.5m 이하에 있는 출입구, 창문, 그 밖에 이와 유사한 구조물은 열고 닫을 때 건축선의 수직면을 넘지 아니하는 구조로 하여야 한다.

[12] [정답] 1

① 건축주는 6층 이상인 건축물로서 연면적 2,000m² 이상인 건축물이어야 한다.

[13] [정답] 4

④ 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물의 벽, 반자, 지붕(반자가 없는 경우에 한정한다) 등 내부의 마감재료[제52조의4제1항의 복합자재의 경우 심재(心材)를 포함한다]는 방화에 지장이 없는 재료로 하되, 「실내공기질 관리법」 제5조 및 제6조에 따른 실내공기질 유지기준 및 권고기준을 고려하고 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 국토교통부령으로 정하는 기준에 따른 것이어야 한다.

[14] [정답] 2

② 지하주차장의 경사로의 면적은 건축면적에 산입하지 아니한다.

[15] [정답] 2

㉡ 용적률을 산정할 때에는 해당 건축물의 부속 용도로서 지상층의 주차용으로 쓰는 면적은 연면적에 제외한다.

㉣ 건축물을 리모델링하는 경우로서 미관 향상, 열의 손실 방지 등을 위하여 외벽에 부가하여 마감재 등을 설치하는 부분은 바닥면적에 산입하지 아니한다

[16] [정답] 2 ② ㄱ: 바닥면적, ㄴ: 1

[17] [정답] 3

㉠ 건축물의 노대 등의 바닥은 난간 등의 설치 여부에 관계없이 노대등의 면적에서 노대등이 접한 가장 긴 외벽에 접한 길이에 1.5미터를 곱한 값을 뺀 면적을 바닥면적에 산입한다.

㉣ 공동주택으로서 지상층에 설치한 기계실, 생활폐기물 보관함의 면적은 바닥면적에 산입하지 아니한다.

[18] [정답] 2 ㉡ 벽·기둥의 구획이 없는 건축물은 그 지붕 끝부분으로부터 수평거리 1미터를 후퇴한 선으로 둘러싸인 수평투영면적으로 한다.

[19] [정답] 4

④ 이러한 이행강제금은 행정작용의 실효성 확보수단으로서 집행벌(벌금이나 과태료 등과 같은 행정벌이 아니다)의 성질을 갖는 것이며, 집행벌은 부작위의무, 비대체적 작위의무를 강제하기 위하여(대체강제구류는 인정되지 아니한다) 일정 기한까지 이행하지 않으면 일정한 금전납부의무를 부과한다는 뜻을 미리 계고하여 의무자에게 심리적 압박을 가함으로써 의무이행을 간접적으로 강제하는 수단이다. 따라서 벌금이 부과된 자에게도 이행강제금을 부과할 수 있다.

[20] [정답] 4
① 경제자유구역에는 특별건축구역을 지정할 수 있다.
② 보전산지에는 특별건축구역을 지정할 수 없다.
③ 5년이내라야 한다.
⑤ 특별건축구역을 지정하거나 변경한 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정(용도지역·지구·구역의 지정 및 변경을 제외한다)이 있는 것으로 본다.

[농지법]

[21] [정답] 5
⑤ 농업진흥구역의 용수원확보, 수질보전 등 농업환경을 보호하기 위하여 필요한 지역을 농업보호구역으로 지정할 수 있다.

[22] [정답] 2
② 소가축 100두 이상 사육하거나 1년 중 90일 이상을 축산업에 종사하는 개인은 '농업인'에 해당한다.

[23] [정답] 5
'농업인'이란 농업에 종사하는 개인으로서 다음에 해당하는 자를 말한다.

1. 1천m² 이상의 농지에서 농작물 또는 다년생식물을 경작 또는 재배하거나 1년 중 90일 이상 농업에 종사하는 자
2. 농지에 330m² 이상의 고정식 온실·버섯재배사·비닐하우스, 그 밖의 농림축산식품부령으로 정하는 농업생산에 필요한 시설을 설치하여 농작물 또는 다년생식물을 경작 또는 재배하는 자
3. 대가축 2두, 중가축 10두, 소가축 100두, 가금(家禽 : 집에서 기르는 날짐승) 1천수 또는 꿀벌 10군 이상을 사육하거나 1년 중 120일 이상 축산업에 종사하는 자
4. 농업경영을 통한 농산물의 연간 판매액이 120만원 이상인 자

[24] [정답] 1
① 농지를 취득하려는 자는 농지 소재지를 관할하는 시장, 구청장, 읍장 또는 면장(이하 "시·구·읍·면의장"이라 한다)에게서 농지취득자격증명을 발급받아야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하면 농지취득자격증명을 발급받지 아니하고 농지를 취득할 수 있다.

1. 국가나 지방자치단체가 농지를 소유하는 경우
2. 상속[상속인에게 한 유증(遺贈)을 포함한다]으로 농지를 취득하여 소유하는 경우
3. 담보농지를 취득하여 소유하는 경우(「자산유동화에 관한 법률」 제3조에 따른 유동화전문회사 등이 저당권자로부터 농지를 취득하는 경우를 포함한다)
4. 농지전용협의를 마친 농지를 소유하는 경우
5. 농업법인의 합병으로 농지를 취득하는 경우
6. 공유 농지의 분할이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 다음의 원인으로 농지를 취득하는 경우
7. 시효의 완성으로 농지를 취득하는 경우

즉, 농지전용허가[다른 법률에 따라 농지전용허가가 의제(擬制)되는 인가·허가·승인 등을 포함한다]를 받거나 제35조 또는 제43조에 따른 농지전용신고를 한 자가 그 농지를 소유하는 경우에는 농업경영계획서를 작성하지 아니하고 농지취득자격증명의 발급을 신청할 수 있다

[25] [정답] 2
② 농지 소유 제한이나 제7조에 따른 농지 소유 상한을 위반하여 농지를 소유할 목적으로 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제8조제1항에 따른 농지취득자격증명을 발급받은 자는 5년 이하의 징역 또는 해당 토지의 개별공시지가에 따른 토지가액(土地價額)에 해당하는 금액 이하의 벌금에 처한다.

[26] [정답] 4
④ 시장·군수 또는 구청장은 최초로 처분명령을 한 날을 기준으로 하여 그 처분명령이 이행될 때까지 이행강제금을 매년 1회 부과·징수할 수 있다.

[27] [정답] 4
① 국내여행은 규정된 바 없다.
② 청산중인 경우라야 한다.
③ 3개월이상
⑤ 3개월이상 국외여행중이어야 한다.

[28] [정답] 2
② 지력의 증진이나 토양의 개량·보전을 위하여 필요한 기간 동안 휴경하는 농지인 경우에는 대리경작자를 지정하지 아니한다.

[29] [정답] 4
④ 임대차계약의 당사자는 임대차 기간, 임차료 등 임대차계약에 관하여 서로 협의가 이루어지지 아니

한 경우에는 농지소재지를 관할하는 시장·군수 또는 자치구구청장에게 조정을 신청할 수 있다.

[30] [정답] 5

⑤ 농림축산식품부장관, 시장·군수 또는 자치구구청장은 농지전용허가 등을 받은 자가 어느 하나에 해당하면 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 허가를 취소하거나 관계 공사의 중지, 조업의 정지, 사업규모의 축소 또는 사업계획의 변경, 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다. 다만, 7.에 해당하면 그 허가를 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받거나 신고한 것이 판명된 경우
2. 허가 목적이나 허가 조건을 위반하는 경우
3. 허가를 받지 아니하거나 신고하지 아니하고 사업계획 또는 사업 규모를 변경하는 경우
4. 허가를 받거나 신고를 한 후 농지전용 목적사업과 관련된 사업계획의 변경 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 2년 이상 대지의 조성, 시설물의 설치 등 농지전용 목적사업에 착수하지 아니하거나 농지전용 목적사업에 착수한 후 1년 이상 공사를 중단한 경우
5. 농지보전부담금을 내지 아니한 경우
6. 허가를 받은 자나 신고를 한 자가 허가취소를 신청하거나 신고를 철회하는 경우
7. 허가를 받은 자가 관계 공사의 중지 등 이 조 본문에 따른 조치명령을 위반한 경우(필요적 취소사유)

수고하셨습니다.

희망은 제2의 혼이다. 아무리 불행하다 하더라도 혼이 있으면 쉽게 가라앉지 않는다. 아무리 힘들다하더라도 혼이 있으면 쉽게 좌절하지 않는다.

-합격만을 위한 명작공법-